

한전KDN(주) 주의요구 및 통보

제 목 운영인력 변경 절차 미준수

소 관 부 서 □□□□□□□처(♣♣♣♣♣♣팀)

조 치 부 서 ① □□□□□□□처(♣♣♣♣♣♣팀), ② ■■■■■처(♠♠부)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□□처(♣♣♣♣♣♣팀)는 20xx. x. xx. ❖❖■■■■■■■■(주) “20xx년~20xx년 제어 ♣♣관리 수탁 용역”를 수주계약 체결한 후, 업무분담률에 따라 하도급¹⁾을 추진하여 x개 ▲▲본부²⁾에 상주인력을 운영하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「계약규정」 제5조(계약의 원칙) 제1항에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 되어 있다.

그리고 20xx. x. xx. 회사가 하도급사 ■■■■■■■■■(이하 “하도급사”라 한다.)와 체결한 “■■■■■■■■ 제어 ♣♣관리 위탁 용역” 「계약특수조건」 제17조(운영인력의 투입, 교체) 제2항에 따르면 계약상대자는 본 용역 업무의 연속성을 위하여 [표 1]과 같이 운영인력을 투입하여야 한다고 되어 있다.

1) 계약상대자: ■■■■■■■■■, 계약일자: 20xx. x. xx.

2) ◆◆, ♣♣♣, ♣♣, ♣♣, ♣♣

[표 1] x개 ▲▲본부 제어 ♣♣관리 운영인력 현황

구분		운영인력	비 고
현장	(▣▣▣▣)◆◆▲▲본부	x명 이상	중급기술자 이상 또는 2년이상 유경험자
	(▣▣▣▣)♣♣▲▲본부	x명 이상	
	(▣▣▣▣)♣♣♣♣▲▲본부	x명 이상	
	(▣▣▣▣)♣♣▲▲본부	x명 이상	
	(▣▣▣▣)♣♣▲▲본부	x명 이상	

출처: “▣▣▣▣▣▣ 제어 ♣♣관리 위탁 용역” 「계약특수조건」 발췌

또한 동 조건 제4항에 따르면 계약상대자는 투입인력에 변동이 있을 경우에 지체 없이 변동사항을 발주자에 서면으로 제출한 후 동등 이상의 기술등급 인력으로 교체하도록 되어 있다. 그리고 동 조건 제5항에 따르면 계약상대자는 현장운영 인력의 변동 발생 시 발주자의 승인을 득하도록 되어 있다.

따라서, 하도급사는 운영인력 변경 시 반드시 동등 이상의 기술등급 인력으로 교체하고 변동사항을 서면으로 제출하여 발주자의 사전 승인을 받는 등 위탁용역 계약의 특수 계약조건을 신의성실의 원칙에 따라 이행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

“▣▣▣▣▣▣ 제어 ♣♣관리 위탁 용역(20xx. x. xx. 발주계약 체결)” 하도급사 운영인력 투입·교체를 확인한 결과 [표 2]와 같았다.

[표 2] 20xx년 ◆◆▲▲본부 운영인력 변동 내역

순번	제안서 내 운영인력('xx. x. xx.)				하도급 승인 요청 시 운영인력('xx. x. xx.)			
	지역	성명	기술자격	기술등급	지역	성명	기술자격	기술등급
1	◆◆	○○○	정보처리기사	중급	◆◆	○○○	2년이상 경력	고급
2	◆◆	○○○	정보처리기사	중급	◆◆	○○○	●●●●기술	중급
3	◆◆	○○○	2년이상 경력	중급	◆◆	○○○	정보처리기사	초급

출처: “하도급 승인 요청” 제출문서 재구성

그러나 20xx. x. xx. 제안서에 제시된 운영인력 현황과 20xx. x. xx. ❖❖▣▣▣▣▣▣(주)에 제출한 하도급 승인 요청 문서를 비교한 결과, 하도급사는 ◆◆▲▲본부 운영인력 x명을 교체하면서 중급기술자 x명을 초급기술자로 하향하였음에도

해당 인력 변경 사항을 [표 3]과 같이 사전에 서면으로 제출하지 않았다.

[표 3] “○○○○○○○○ 제어 ♣♣관리 위탁 용역” 운영인력 변경 진행 경과

업무 처리절차	실제 진행경과	비고
하도급 발주 추진	(x. xx.) 제안서평가	원발주처 “하도급 승인 조건부” 최종 낙찰자 결정
수주계약 체결(회사-원발주처)	(x. xx.) 수주계약 체결(회사-❖❖○○○○○○)	-
운영인력 변동사항 서면 제출(발주업체→회사)	(x. xx.) 인력 변경 구두 요청(○○○○○○○○→회사)	계약특수조건 위반 (인력 변동 승인절차 미준수)
운영인력 변경사항 사전승인(회사)	(x. xx.) 운영인력 변경 <u>조건부 승인</u> ^{주)} (회사→○○○○○○○○)	긴급회의
(평가결과 적합시) 하도급 승인 요청(회사→원발주처)	(x. xx.) 하도급 승인 요청 제출(회사→❖❖○○○○○○)	-
착수계 제출(회사→원발주처, 발주업체→회사)	(x. x.) 착수계 제출(회사→❖❖○○○○○○, 발주업체→회사)	변경 예정 인력으로 착수계(운영인력) 제출
(검토결과 적합시) 운영인력 변경 승인(원발주처→회사)	(x. xx.) 하도급 승인(❖❖○○○○○○→회사)	-
발주계약 체결(회사-발주업체)	(x. xx.) 발주계약 체결(회사-○○○○○○○○)	-

주) 발주처(❖❖○○○○○○) 승인이 되지 않을 경우 즉시 교체
출처: 발주계약 업무 절차 및 전자결재시스템 ○○○○○○○○팀 계약 관련 자료 재구성

그 결과 ○○○○○○○○처는 운영인력 변경에 대한 사항을 서면으로 미제출하고, 기술등급을 하향 변경하는 등 부적정한 업무처리로 인해 「계약특수조건」을 위반하였다.

관련부서 의견

○○○○○○○○○처(○○○○○○○○○팀)는 하도급사 기술협상(20xx. x. xx.) 이후 사업 개시일(20xx. x. x.)까지 일정이 지연되는 과정에서 하도급사로부터 운영인력의 퇴사로 인한 인력 교체를 구두로 요청받아 긴급회의(20xx. x. xx.)를 개최한 후 발주처에 하도급 승인 요청(20xx. x. xx.)하여 허가(20xx. x. xx.)를 받았다고 소명하였으며, 향후 운영인력 교체 시 사전 승인 절차를 준수하고 기술등급에 대한 검증을 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□처장은

① 운영인력 투입·교체 시 사전 승인 절차를 준수하고, 동등 이상의 기술등급을 보유한 인력으로 교체하는 등 관련 절차를 철저히 이행하기 바랍니다.(통보)

② 향후 사전 승인 절차, 기술등급 및 자격요건 적정성 검증 절차를 재정비하고, 동일한 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하기 바랍니다.(통보)

■ ■ ■ ■ 처장은 「계약규정」 및 「계약특수조건」을 위반하여 운영인력 변경 절차를 미준수한 관련자와 검토 및 부서장으로서 관리·감독을 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하기 바랍니다.(주의)

< 관 련 자 >

소 속	직급	성 명 (사 번)	담당기간	귀 책 사 유	처분요구
□□□□□□□처 (☞☞☞☞☞☞팀)	x	○○○ (xxxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	운영인력 변경 절차 미준수	주의
□□□□□□□처 (☞☞☞☞☞☞팀)	x	○○○ (xxxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	관리·감독 책임 소홀	주의
□□□□□□□처 (☞☞☞☞☞☞팀)	x	○○○ (xxxxxxx)	20xx. xx. xx. ~ 현재	관리·감독 책임 소홀	주의

※ 현 소속(20xx. xx월) 기준